

От: Лаговског Дмитрија Владимировића

Адреса у Русији: Московска област, Шчелковски градски округ, нас. Литвиново, бр. 13, стан 54

Адреса у Србији: Београд, Улица Улофа Палмеа, број 7, стан 9

Телефон: (065) 230-48-25

Коме: Поштованом господину министру правде Републике Србије

Немањина 22-26, 11000 Београд

Тема: Молба за одбијање екстрадиције у Руску Федерацију

Поштовани господине министре!

Обраћам Вам се са највећим поштовањем и надом у праведну и хуману одлуку по питању моје могуће екстрадиције из Републике Србије у Руску Федерацију.

Ја, **Лаговски Дмитриј Владимировић**, ухапшен сам на територији Србије 8. априла 2025. године и држан сам у притвору 21 дан на основу међународне потернице за хапшење, издате на захтев органа унутрашњих послова Руске Федерације у вези са кривичним делом бр. 12201460225000286 (касније издвојеним у предмет бр. 42401460225000036).

Ослањајући се на одредбе чланова 7, 16, 28 и 35 Закона Републике Србије о међународној правној помоћи у кривичним стварима, Европску конвенцију о изручењу од 13. децембра 1957. године (ратификовану од стране Републике Србије), чланове 3, 5, 6 и 13 Конвенције за заштиту људских права и основних слобода од 4. новембра 1950. године, члан 7 Међународног пакта о грађанским и политичким правима од 16. децембра 1966. године, чланове 1 и 3 Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака од 10. децембра 1984. године, као и принципе изложене у Резолуцији Генералне скупштине УН 3452 (XXX) од 9. децембра 1975. године, настојно Вас молим да одбијете моју екстрадицију у Руску Федерацију из следећих битних разлога:

1. Незаконитост и неоснованост покретања кривичног поступка

Кривични поступак, покренут 26. октобра 2022. године по чл. 4 ст. 159 Кривичног законика РФ (превара у посебно великом износу), иницијат је са најгрубљим кршењима кривично-процесног законодавства Руске Федерације:

- Поступак је покренут искључиво на основу пријаве мањинског акционара АД „Фрјазински експериментални завод“ (у даљем тексту – АД „ФЕЗ“) Палкина С.В.,

који поседује мање од 1% акција друштва и нема овлашћења да наступа у име правног лица, што представља грубо кршење захтева дела 3 чл. 20 и чл. 23 Кривично-процесног законика РФ. У складу са одредбама чл. 23 КПЗ РФ и ставом Врховног суда РФ, израженим у Одлуци пленума од 29. јуна 2010. г. бр. 17, кривично гоњење за дела предвиђена чл. 159 КЗ РФ, која су причинила штету искључиво правном лицу, спроводи се само по пријави или уз сагласност руководиоца тог правног лица.

- Као оштећени је незаконито признат грађанин Палкин С.В., а не АД „ФЕЗ“, коме фактички припада спорна непокретност. Ово је противно одредбама чл. 42 КПЗ РФ, јер физичко лице не може бити признато као оштећено при наводном наношењу штете правном лицу. Овај правни приступ је потврђен у Одлуци Уставног суда РФ од 4. јуна 2009. г. бр. 1034-О-О, где је наведено да „оштећеним може бити признато само оно физичко или правно лице коме је злочином причињена физичка, имовинска или морална штета“.

- Критично важна околност: одсуство било какве штете АД „ФЕЗ“ потврђено је читавом серијом правоснажних одлука арбитражних судова Руске Федерације:

- Одлука Арбитражног суда Московске области од 27.06.2024
- Решење Десетог арбитражног апелационог суда од 13.09.2024
- Решење Арбитражног суда Московског округа од 24.01.2025
- Одредба Врховног суда РФ од 12.05.2025 по предмету бр. 305-ЭС25-2786

Сви ови судски акти недвосмислено су установили законитост уговора о купопродаји земљишта и потпуно одсуство губитака за друштво, што искључује састав злочина.

2. Фактичка неоснованост и правна неодрживост оптужби

- У решењу о привођењу као окривљеног садржани су заведомо лажни подаци о мом статусу: наведен сам као стални запослени АД „ФЕЗ“ на позицији инжењера за реализацију, иако сам фактички пружао правне услуге искључиво као индивидуални предузетник на основу грађанско-правног уговора. Ова чињеница се потврђује:

- Уговором о пружању правних услуга
- Записницима о извршеним радовима за цео период сарадње
- Документима о плаћању накнаде
- Исказима бројних сведока, укључујући запослене рачуноводства АД „ФЕЗ“

- Никада нисам учествовао у процесу закључивања уговора о купопродаји спорне непокретности, нисам одређивао њене услове, нисам потписао уговор или друге

документе који установљавају право и нисам имао никаква овлашћења за располагање имовином АД „ФЕЗ“.

- Оптужба не садржи конкретне податке о мојим наводним злочиначким радњама, времену, месту и околностима извршења дела које ми се ставља на терет, што представља грубо кршење захтева чл. 171 КПЗ РФ и онемогућава реализацију мог права на одбрану.

- Изузетно значајно за предмет: арбитражни судови свих инстанци, укључујући Врховни суд РФ, након пажљивог истраживања свих околности трансакције установили су да:

- Трансакција је извршена по тржишној вредности у износу од 41.026.000 рубаља
- Цена трансакције је превазилазила катастарску вредност непокретности
- Трансакција је у потпуности одговарала захтевима законодавства РФ
- Права акционара АД „ФЕЗ“ нису повређена
- Материјална штета АД „ФЕЗ“ није постојала

3. Систематска процесна кршења током истраге

- Нисам био прописно обавештен о привођењу као окривљени или о позиву на истражне радње, што крши моја основна процесна права. Истражилац Саликов Ју.М. ниједном није послао позив на адресу моје званичне регистрације у Русији (Московска област, нас. Литвиново, бр. 13, стан 54) или на адресу мог фактичког боравишта у Србији. Ово кршење је противно захтевима чл. 172 КПЗ РФ, као и одредбама Европске конвенције о узајамној правној помоћи у кривичним стварима од 20. априла 1959. године (ратификована и од стране Русије и од стране Србије), која установљава обавезну процедуру прописног обавештавања лица која се налазе ван земље.

- Посебно наглашавам: истрази је била поуздано позната моја локација у Београду, где сам боравио на законској основи са српским дозволом боравка, водио сам потпуно отворен начин живота, редовно сам одржавао везу са рођацима и пословним партнерима, као и да сам се званично регистровао као индивидуални предузетник за вођење предузетничке делатности. Према пракси ЕСЉП (предмет „Колесниченко против Русије“, жалба бр. 19856/04), „објављивање лица у потерницу при информисаности органа истраге о његовој фактичкој локацији представља кршење права на поштено суђење“.

- Издвајање кривичног предмета у засебно поступање (01.04.2024) и накнадно објављивање потернице за мном (01.04.2024, међународна потерница — 18.12.2024) извршени су без било каквих законских основа, што представља грубо кршење дела 2 чл. 154 КПЗ РФ. У складу са правним ставом Врховног суда РФ, израженим у

Одредби од 25.09.2019 бр. 5-УД19-105, „издвајање кривичног предмета у засебно поступање дозвољено је само при постојању конкретних процесних основа предвиђених законом“.

- При разматрању молбе о избору мере принуде у виду притвора 27.12.2024 истражилац је представио Тверском районском суду Москве неактуелно, правно неважеће решење о привођењу мене као окривљеног, што је довело до доношења незаконите судске одлуке. Ова радња има обележја злочина предвиђеног чл. 303 КЗ РФ (фалсификовање доказа) и крши основне принципе поштеност суђења, закључене у чл. 6 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.

4. Злоупотреба кривичног гоњења у оквиру корпоративног сукоба

Кривично гоњење против мене покренуто је искључиво у интересу мањинског акционара Палкина С.В. у оквиру корпоративног сукоба, а не у циљу заштите законитих интереса АД „ФЕЗ“. О томе уверљиво сведочи:

- Потпуно одсуство пријаве или обраћања од органа управљања АД „ФЕЗ“ (генералног директора Панова А.В., управног одбора или скупштине акционара).
- Демонстративно игнорисање од стране истражних органа бројних судских аката који недвосмислено потврђују законитост трансакције и одсуство штете.
- Без преседана продужавање истраге: од момента покретања кривичног поступка прошло је више од 17 месеци, при чему нису спроведене кључне истражне радње за установљавање истине, што грубо крши принцип разумног рока судског поступка (део 3 чл. 6 КПЗ РФ).
- Радње истраге носе искључиво оптужни карактер, показујући потпуно игнорисање доказа моје невиности.

5. Фалсификовање доказа и службена превара

Радње истражиоца Саликова Ју.М. садрже јасне знаке злочина предвиђених чл. 292 КЗ РФ (Службена превара) и чл. 303 КЗ РФ (Фалсификовање доказа):

- Заведомо лажно навођење мог статуса као сталног запосленог АД „ФЕЗ“, што је омогућило истражиоцу да неосновано квалификује моје радње као извршене коришћењем службеног положаја, вештачки повећавајући тежину наводног злочина.
- Грубо искривљавање чињеница које се тичу процене непокретности: према материјалима предмета, иницијатива за спровођење процене припадала је искључиво генералном директору АД „ФЕЗ“ Панову А.В., а ангажована компанија за процену раније је више пута спроводила веродостојне процене имовине за АД „ФЕЗ“.

- Представљање суду заведомо неважећег решења о привођењу мене као окривљеног у циљу заваравања суда.
- Уношење у материјале кривичног предмета заведомо лажних тврдњи о наводно извршеном прописном обавештавању мене о истражним радњама и мом наводно намерном избегавању истраге.
- Незаконито приписивање мени материјалних доказа (електронских носилаца информација), који фактички припадају АД „ФЕЗ“, што представља грубо фалсификовање.

6. Очигледан ризик од гоњења по политичким и војним мотивима

Са дубоком забринутошћу и оправданим страховима саопштавам да поред економског аспекта, моје гоњење има јасне политичке и војне мотиве:

- Имам војни чин старијег поручника по специјалности „Везе“, што се потврђује документима из мог личног досијеа у војном одсеку г. Шчелково.
- У условима најоштријег дефицита официра за везе у руској армији, која наставља да учествује у борбеним дејствима на територији Украјине, моје кривично гоњење са великом вероватноћом може бити коришћено за принудну мобилизацију и слање у зону активних борбених дејстава.
- Критично важно сведочанство: након мог хапшења у Србији представници руских органа унутрашњих послова више пута су посећивали моју мајку (Лаговску Људмилу Павловну) и у недвосмисленој форми изјављивали да ће ми у случају моје екстрадиције у Русију бити понуђен „избор“ између дугогодишњег затворског заточења и слања у зону борбених дејстава као официр за везе ради „искупљења кривице пред Отацбином“.
- Ове изјаве су дате у присуству сведока и могу бити потврђене писменим исказима под заклетвом.
- У насталим околностима моја екстрадиција у Русију представља директну и непосредну претњу мом животу и здрављу, фактички се изједначавајући са потенцијалном смртном пресудом.
- Према чл. 33 Конвенције о статусу избеглица од 28. јула 1951. године, принцип неизручивања (non-refoulement) забрањује враћање лица у земљу где његовом животу или слободи прети опасност по основу његових политичких уверења или припадности одређеној друштвеној групи.
- У складу са одредбама чл. 6 Међународног пакта о грађанским и политичким правима, право на живот је неотуђиво право сваког човека, и нико не може бити произвољно лишен живота. Екстрадиција лица у циљу његовог накнадног принудног упућивања у зону војних дејстава је де-факто кршење овог основног права.

7. Важни правни основи за одбијање екстрадиције

У складу са чл. 7 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима Републике Србије, екстрадиција треба да буде одбачена ако постоје веродостојни основи за веровање да је лице изложено гоњењу по политичким мотивима или по разлозима који нису повезани са прописним спровођењем правде.

Према одредбама члана 3 Европске конвенције о изручењу од 13. децембра 1957. године, „изручење се не спроводи ако се прекршај, у вези са којим се тражи, сматра од стране тражене Стране политичким прекршајем или прекршајем повезаним са политичким прекршајем”.

У складу са чланом 3 Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака, „ниједна држава-учесница не треба да прогони, враћа или изручује било које лице другој држави ако постоје озбиљни основи за веровање да му тамо може претити примена тортуре”.

Члан 5 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода гарантује право сваког на слободу и личну неповредивост, као и предвиђа да нико не може бити лишен слободе осим на начин установљен законом. Принудно привлачење у војну службу у зони активних борбених дејстава, посебно под претњом кривичног гоњења, несумњиво представља кршење овог права.

Пракса Европског суда за људска права

Европски суд за људска права у својој устаљеној пракси више пута је указао на недопустивост кривичног гоњења за радње неразличиве од уобичајене комерцијалне делатности. Посебно:

- У предмету „Ходорковски против Русије” (жалба бр. 5829/04, одлука од 31. маја 2011. године), суд је установио да „у случају када национално законодавство дозвољава квалификовање истих радњи као грађанско-правних и као кривичних, коришћење кривичног гоњења може указивати на злоупотребу кривичног поступка”.
- У предмету „Илгар Мамадов против Азербејџана” (жалба бр. 15172/13, одлука од 22. маја 2014. године), суд је одлучио да хапшење лица при одсуству основане сумње у извршење злочина представља кршење члана 5 Конвенције.
- У предмету „Навални и Офицеров против Русије” (жалбе бр. 46632/13 и 28671/14, одлука од 23. фебруара 2016. године), суд је признао да „произвољна примена кривичног закона на уобичајену комерцијалну делатност у циљу уклањања политичких противника” крши принципе поштеног суђења.
- У предмету „Магницки и други против Русије” (жалба бр. 32631/09, одлука од 27. августа 2019. године), суд је указао на недопустивост коришћења кривично-правних механизма за гоњење лица без довољних правних основа.

У светлу наведених међународно-правних норми и преседанске праксе, моје гоњење, које носи јасно наручени карактер, повезано са корпоративним сукобом и има знаке политичке и војне мотивисаности, чини екстрадицију правно и морално недопустивом.

8. Непоправива штета причињена незаконитим гоњењем

Као резултат незаконитих радњи истражних органа Руске Федерације понео сам значајну и у великој мери непоправиву штету:

- Незаконито лишавање слобода на територији пријатељске Србије током 21 дана, што је грубо прекршило моја основна права на слободу и личну неповредивост, гарантована чл. 22 Устава РФ, чл. 5 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, као и чл. 9 Међународног пакта о грађанским и политичким правима, који установљава да „свако лице има право на слободу и личну неповредивост. Нико не може бити подвргнут произвољном хапшењу или држању у притвору. Нико не треба да буде лишен слобода осим на таквим основама и у складу са таквом процедуром које су установљене законом”.
- Озбиљне физичке и душевне патње, значајно погоршање здравственог стања услед претрпљеног стреса и незадовољавајућих услова држања у притвору. Према пракси ЕСЉП (предмет „Калашников против Русије”, жалба бр. 47095/99), незадовољавајући услови држања у притвору могу се квалификовати као поступање које понижава људско достојанство, што крши чл. 3 Европске конвенције.
- Значајне материјалне губитке, укључујући принуђене трошкове на правну заштиту како у Русији, тако и у Србији. Право на ефикасна средства правне заштите гарантовано је чл. 13 Европске конвенције, међутим незаконите радње истражних органа РФ фактички су ме лишиле могућности да реализујем ово право без сношења непредвиђених и неоправданих финансијских трошкова.
- Непоправива репутациона штета, озбиљан подрив пословне репутације и потпуни губитак поверења од стране пословних партнера. Право на заштиту части, достојанства и пословне репутације заштићено је чл. 8 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, која гарантује право на поштовање приватног и породичног живота.
- Дубоке психолошке трауме, изазване дугогодишњим неоснованим гоњењем и неизвесношћу ситуације. У одлуци по предмету „Кудла против Пољске” (жалба бр. 30210/96) ЕСЉП је признао да дуготрајно држање у притвору и неизвесност правног положаја могу причињавати психолошке патње несагласне са поштовањем људског достојанства.

Завршна молба

На основу свега наведеног, руководећи се принципима правде, хуманости и владавине права, као и међународним обавезама Републике Србије у области заштите људских права, настојно и поштено Вас молим:

1. Донесите праведну и основану одлуку о одбијању моје екстрадиције у Руску Федерацију.
2. Размотрите могућност незамедљивог престанка било каквих рестриктивних мера, ако се такве тренутно примењују у вези са мном.
3. Обезбедите моје званично обавештавање о донетој одлуци на контакт телефону наведеном у обраћању.

Изражавам најдубљу захвалност за Вашу пажњу према мом обраћању и искрену наду у праведну и хуману одлуку.

Са дубоким поштовањем,



Лаговски Дмитриј Владимировић

„27" мај 2025. г.